

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1370/2532	กรมทางหลวง	โจทก์
	จำเลยร่วม	โจทก์
	นางบาง สหaya	โจทก์
	นายอุทัย อัมมายะสุนทร	จำเลย
	นายอุทัย อัมมายะสุนทร จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 126)

ระหว่างพิจารณา จำเลยขอให้ศาลเรียกนางบาง สหaya เข้ามาเป็นจำเลยร่วม
ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนและขนย้ายโรงสีและอาคารสำนักงานให้
พ้นไปจากเขตทางหลวงสาย 3127(พานทอง-หัวไผ่) ซึ่งมีรัศมีกว้าง 20 เมตร จากจุด
กึ่งกลางถนน ส่วนจำเลยร่วมนั้นไม่ได้โต้แย้งสิทธิของโจทก์ ไม่มีเรื่องที่โจทก์จะ
บังคับจำเลยร่วมแต่ประการใดเลย จึงให้ยกฟ้องของโจทก์ที่เกี่ยวกับจำเลยร่วม

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 117,119)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 107)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ